PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 39.
Domicilio: Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo electrónico: adya@prefecturanaval.gob.ar.
Tipo de Procedimiento: **LICITACION PÚBLICA.**
Clase / Causal del Procedimiento: **DE ETAPA ÚNICA NACIONAL.**
Modalidad: **SIN MODALIDAD.**
Rubro: **REPUESTOS.**
Objeto: **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS GM DETROIT DIESEL MODELOS 16V92, 6-71 Y 4-71 PARA GUARDACOSTAS TIPO 48 Y STAND TENDER DE LA INSTITUCIÓN.**
Notificaciones: Las notificaciones se realizarán mediante el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones https://comprar.gob.ar, de acuerdo a lo establecido en el **"Manual de Procedimiento del COMPR.AR" aprobado por Disposición ONC N° 65 -E/16 y modificatorias**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº DE RENG.	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS	Nº DE PARTE DEL FABRICANTE	UNIDAD DE MEDIDA
1	**6**	**2.9.6-3705.21** Termostato, modelo 16V92, marca GM (Termostato 170º).	**23503826**	**Unidades**
2	**2**	**2.9.6-3705.23** Bomba de barrido, modelo 16V92, marca GM.	**5144893**	**Unidad**
3	**6**	**2.9.6-3705.6527** Kit de juntas - modelo 16 v 92 - marca equipo GM - para bombas de barrido.	**5149645**	**Unidades**
4	**6**	**2.9.6-3705.6528** O´ring - modelo 16 v 92 - marca equipo GM - de camisa.	**23512687**	**Unidades**
5	**6**	**2.9.6-3705.41** Bomba de combustible, modelo 16V92, marca GM.	**5199735**	**Unidades**
6	**2**	**2.9.6-3705.655** Damper, modelo 16V92, marca GM (damper delantero).	**E5106222**	**Unidad**
7	**2**	**2.9.6-3705.1513** Juego de juntas, modelo 471, marca GM (completo de motor).	**23512675**	**Unidades**
8	**10**	**2.9.6-3705.1519** Kit p/bomba - modelo 471 - marca equipo GM- para instalación de bomba de barrido.	**5192753**	**Unidades**

9	**4**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación - kit para bomba de agua dulce rotación universal, de motor GM modelo 471.	**5149985**	**Unidades**
10	**6**	**2.9.6-3705.6530** Kit bomba de agua - modelo 671 - marca equipo GM - para el circuito cerrado derecho.	**23506735**	**Unidades**
11	**2**	**2.9.6-3705.6530** Kit bomba de agua - modelo 671 - marca equipo GM - de circuito cerrado.	**23506723**	**Unidades**
12	**2**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación- kit para bomba de agua de circuito abierto, motor GM modelo 671.	**5197224**	**Unidades**
13	**2**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación, kit para bomba de agua circuito cerrado, motor GM modelo 671.	**23506851**	**Unidades**
14	**4**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación - kit par bomba de combustible izquierda de motor GM modelo 671.	**5199560**	**Unidades**
15	**2**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación- kit para bomba de combustible derecha motor GM modelo 671.	**5199561**	**Unidades**
16	**6**	**2.9.6-3705.1531** Reten, modelo 6-71, marca GM (reten delantero de cigüeñal STD).	**5115454**	**Unidades**
17	**6**	**2.9.6-3705.1531** Reten, modelo 6-71, marca GM (reten trasero de cigüeñal STD).	**8927746**	**Unidades**
18	**4**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación - Kit de reparación bomba de barrido motor GM modelo 671.	**23514203**	**Unidades**
19	**6**	**2.9.6-3705.2108** Junta, modelo 6-71, marca GM (juego de junta de tapa de válvulas).	**5104019**	**Unidades**
20	**4**	**2.9.6-3705.2108** Junta, modelo 6-71, marca GM (juego de juntas completo de motor).	**23512676**	**Unidades**
21	**6**	**2.9.6-3705.2108** Junta, modelo 6-71, marca GM (juego de juntas tapa de cilindros).	**5195742**	**Unidades**
22	**8**	**2.9.6-3705.1531** Reten - modelo 671 - marca equipo GM - para árbol de levas.	**5115572**	**Unidades**
23	**2**	**2.9.6-3705.2941** Eje de mando, modelo 6-71, marca GM (de bomba de barrido).	**5154640**	**Unidad**
24	**12**	**2.9.6-3705.6529** Kit reparación motor - modelo 16 v 92 - marca equipo GM para tapa de válvulas.	**5149511**	**Unidades**
25	**4**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación – kit para bomba de combustible rotación universal, para motor GM modelo 16V92.	**5195078**	**Unidades**
26	**4**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación – kit para bomba de agua dulce, para motor GM modelo 16V92.	**23506871**	**Unidades**
27	**6**	**2.9.6-3705.6134** Kit de reparación – kit para bomba de barrido, para motor GM modelo 16V92.	**23514202**	**Unidades**
28	**2**	**2.9.6-3705.3994** Válvula, modelo 16V92, marca GM.	**8921087**	**Unidades**
29	**10**	**2.9.6-3705.3994** Válvula, modelo 16V92, marca GM.	**8996207**	**Unidades**

30	**10**	**2.9.6-3705.4857** Reten, modelo 16V92, marca GM (reten de cigüeñal delantero STD).	**5106329**	**Unidades**
31	**6**	**2.9.6-3705.4857** Reten, modelo 16V92, marca GM (reten de cigüeñal delantero STD).	**23501610**	**Unidades**
32	**2**	**2.9.6-3705.6010** Bomba de agua, modelo 471, marca GM (Bomba de agua salada, impeller de 2 ½" de altura).	**23507971**	**Unidad**
33	**6**	**2.9.6-3705.6012** Juego de empaquetaduras, modelo 471, marca GM (de tapa de cilindros).	**5198676**	**Unidades**
34	**2**	**2.9.6-3705.6015** Acople, modelo 471, marca GM (de bomba de barrido).	**5103377**	**Unidad**
35	**6**	**2.9.6-3705.6025** Empaquetadura, modelo 471, marca GM (Empaquetadura de bomba de agua dulce).	**5150193**	**Unidades**
36	**6**	**2.9.6-3705.6078** Biela, modelo 6-71, marca GM (para pistón de una pieza).	**5135515**	**Unidades**
37	**2**	**2.9.6-3705.6079** Árbol de levas, modelo 6-71, marca GM (rotación derecha).	**5149393**	**Unidad**
38	**2**	**2.9.6-3705.6079** Árbol de levas, modelo 6-71, marca GM (rotación izquierda).	**5149394**	**Unidad**
39	**2**	**2.9.6-3705.6080** Intercambiador de calor, modelo 6-71, marca GM.	**5167709**	**Unidad**
40	**2**	**2.9.6-3705.6084** Mando bomba, modelo 16V92, marca GM (de bomba de barrido).	**8922521**	**Unidades**
41	**4**	**2.9.6-3705.6086** Eje, modelo 16V92, marca GM (Eje de estría gruesa de bomba de barrido).	**8922634**	**Unidades**
42	**16**	**2.9.6-3705.6087** Conjunto camisa pistón aros, modelo 16V92, marca GM.	**8923346**	**Unidades**
43	**6**	**2.9.6-6737.1423** Rep. y acc. p/motores; repuesto conjunto motriz - marca general motor - modelo generic (Conjunto completo armado, modelo: 671).	**23505306**	**Unidades**

CONDICIÓN DE CALIDAD:

a) Los elementos a adquirir, deberán ser **"NUEVOS"** y **"SIN USO"** para las marcas especificadas en cada renglón (GM - DETROIT DIESEL ALLISON/TOGNUM -); se menciona una marca al solo efecto de señalar características generales del repuesto, cumplir con las especificaciones técnicas y control de calidad establecidas por el fabricante **(Artículo 37 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios)**.

b) Cada elemento, en caso de corresponder, deberá contar con su identificación y número de pieza o código ya sea sellado o grabado y poseer logotipo de marca identificadora sobre o bajo relieve.

c) No se aceptarán repuestos en malas condiciones de conservación (sin rasgaduras, torceduras o roturas), los cuales deberán estar en óptimas condiciones. Estas condiciones se constatarán de forma visual al momento de la recepción de los elementos por parte de la Comisión de Recepción designada.

UNIDAD REQUIRENTE:

Taller General de Reparaciones Navales, sito en la calle 25 de Mayo y Río Luján S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, TEL: 011 6897-5208, E-mail: tana-repgenerales@prefecturanaval.gov.ar.

REQUISITOS PARA LA OFERTA

REQUISITOS ECONÓMICOS:

1) COTIZACIÓN:

a) **MONEDA DE COTIZACIÓN:** se deberá cotizar en Pesos, Dólares Estadounidenses, Euros o en la moneda de origen de los elementos ofertados, acorde el Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y el Artículo 21 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

b) **Forma de Cotización:** **no se admitirá cotización parcial por parte del Renglón** a aquellas firmas que declaren al momento de presentar su oferta, la condición de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), con el fin de poder garantizar la provisión mínima de los elementos para realizar la reparación de la totalidad de los motores a reparar y evitar inconvenientes que pueden surgir si recae en más de un proveedor el cumplimiento en caso de ejecución de la garantía de los repuestos (Artículo 20, punto 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

2) REQUISITOS PARA U.T. Y PREFERENCIAS PARA COOPERATIVAS Y MiPyMEs:

a) La Cooperativa o la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), para acceder al Régimen de preferencias establecido en la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, deberá declarar y encontrarse constituida como tal al momento de la presentación de la oferta, cuyo encuadre se acreditará con su registro en el **"Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social" (INAES)** y/o su inscripción en el **"Registro de Empresas MiPyMEs"**, conforme lo previsto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 91/18 de la ex Secretaría de Industria y su modificatoria por Resolución N° 185/19 de la ex Secretaría de Industria del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (RESOL-2019-185-APN-SIN#MPYT).

b) Al momento de la evaluación de las ofertas, de resultar de aplicación, la validez y vigencia de la condición declarada, será consultada acorde lo indicado por el Artículo 16 de la Resolución N° RESOL-2019-220-APN-SECPYME#MPYT y su modificatoria, en el Sitio web "https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/" o el que lo reemplace.

c) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.) deberán informar dicha condición en el formulario de cotización del COMPR.AR en el campo "NOMBRE", y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 inciso j) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

REQUISITOS TÉCNICOS:

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

a) Deberá especificar las características técnicas, marca y modelo de los elementos ofertados. Deberá presentar con la oferta folletería y/o documentación técnica adicional que permita una mayor claridad para la correcta identificación de los elementos ofertados.

b) No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del material ofrecido.

NOTA:

- **Para el presente procedimiento licitatorio no está permitida la tercerización de los trabajos, subcontratación o cesión del contrato, acorde Artículo 13 inciso b) del Decreto N° 1023/01, Artículo 101 del Decreto N° 1030/16 y Artículos 60 y 61 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16.**
- **En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, la documentación solicitada deberá estar redactada en idioma español o traducida al español, incluido el texto de la apostilla (de corresponder), por**

traductor público nacional matriculado y acompañada de su correspondiente legalización por el Colegio de Traductores.

- **Toda documentación presentada en cumplimiento de la presente Cláusula Particular, deberá cubrir los plazos del contrato. Asimismo, la documentación que no fuere original, deberá estar certificada por autoridad administrativa o escribano público nacional, debiendo acompañarse su legalización correspondiente en caso de extraña jurisdicción, y si es proveniente del exterior, deberá estar consularizada y/o apostillada, según corresponda.**

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1) ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD:

a) Las personas jurídicas privadas, en caso de corresponder, deberán acreditar junto con la documentación que integra la oferta, el Programa de Integridad contemplado en los Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401– Ley de Responsabilidad Penal, pudiendo optar, conforme la **Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM,** por alguna de las siguientes formas:

- Presentación del documento **"Reporte/presentación Rite"** descargado por el usuario desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma **Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE)**.
- Presentación de una Declaración Jurada sobre los ítems detallados en el **"Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401"**, acorde **ANEXO** adjunto al presente.

b) Este requisito será de aplicación en los procedimientos que encuadren en lo establecido en el Artículo 24 de la Ley N° 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.

2) DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:

a) Respecto de la Declaración Jurada de Intereses estipulada en el **Decreto Nº 202/17,** sus normas complementarias y modificatorias, el Oferente deberá presentar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción junto con la oferta, conforme a lo previsto en la **Comunicación General ONC Nº CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGM** y el **Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas.

b) Acorde lo establecido en el **Artículo 2** del **Decreto N° 202/17** se informa que las autoridades con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio son:

- Mg. ALEJANDRA SUSANA MONTEOLIVA – MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL.
- Sr. GUILLERMO JOSÉ GIMÉNEZ PÉREZ – Prefecto General – Prefecto Nacional Naval.
- Sr. ALEJANDRO PAULO ANNICHINI – Prefecto General – Subprefecto Nacional Naval.
- Sr. FABIÁN LUIS FARA – Prefecto General – Director General de Administración y Logística.
- Sr. LUIS ALBERTO BAREIRO – Prefecto General – Director de Administración Financiera.
- Sr. CARLOS OMAR AGUIRRE – Prefecto Mayor – Contralor General de Administración.
- Sr. JOSÉ MARÍA HALBRANDT – Prefecto Principal – Jefe División Contrataciones.

c) El **Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto Nº 202/17** conforme el Anexo I de la Resolución Nº 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá ser obtenido desde los siguientes links: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/texact.htm o https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/295081/20230928.

d) En oportunidad de presentarse como Oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la

vinculación referida en el Artículo 2 del Decreto Nº 202/17, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021 (**Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

e) Sin perjuicio de lo anterior, los Oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en el SICO-PRO (SIPRO). En oportunidad de presentarse como Oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en el SICO-PRO (SIPRO). Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan, **ingresando a la descripción "#Oficina Nacional de Contrataciones – ONC #Jefatura de Gabinete de Ministros" acorde lo establecido en la Comunicación General ONC N° 24/24 y Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

3) DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR:

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, acorde Artículo 18 - inciso i) - apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

4) DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD:

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Elegibilidad, acorde Artículo 18 - inciso i) - apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONSULTAS AL PLIEGO:

a) Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán redactarse en idioma español y presentarse a través del portal https://comprar.gob.ar. Se aceptarán hasta **CINCO (5) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** anteriores a la fecha de apertura de las ofertas.

b) Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR, acorde al **Anexo III** registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número **DI-2016-01712696-APN-ONC#MM** y que forma parte integrante de la **Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias.**

VISITA:

a) Previo a la cotización, el Oferente podrá realizar una visita al Taller General de Reparaciones Navales,

ubicado en calle 25 de Mayo y Río Luján S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las muestras patrones oficiales de los repuestos, a los efectos de tomar conocimiento de los elementos que se pretenden adquirir y para determinar las características técnicas de los mismos.

b) El Oferente, en caso de realizarla, deberá coordinar el día de visita con la Unidad Requirente. Las visitas se deberán realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para la Apertura de Ofertas.

c) De las visitas efectuadas se extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por autoridades del Área correspondiente.

NOTA: El Oferente frente a la omisión de visita, no podrá alegar desconocimiento del estado de los elementos donde se deben ejecutar las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

GARANTÍAS:

a) A través del Sistema COMPR.AR se deberán individualizar las garantías pertinentes, las que deben ser en la misma moneda de cotización y podrán constituirse en alguna de las formas enumeradas en el Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentación de una póliza tradicional de seguro de caución en soporte papel configura un apartamiento del plexo normativo vigente y, para el caso de garantizar el mantenimiento de oferta, tal forma quedará subsumida en causal de desestimación no subsanable; por lo tanto, de optarse por garantías de seguro de caución, solo será válida su constitución mediante pólizas electrónicas emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

b) Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada **PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 N° de CBU: 0110599520000002905802 del Banco de la Nación Argentina.**

c) Para el caso de constituirse la garantía mediante cheque, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, el mismo deberá contar con la certificación contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

d) El original o el certificado pertinente de la garantía constituida, excepto garantía de impugnación al dictamen de evaluación, cuando no fuera mediante póliza electrónica de seguro de caución, deberá ser presentado en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.57, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes según la clase de garantía.

e) En el caso de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta,** cuando no fuera electrónica, la documentación mencionada en el inciso anterior deberá ser presentada dentro del plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura **(Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 10 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias)**.

f) En el caso de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, cuando no fuera electrónica la documentación mencionada en el inciso d) de la presente Cláusula Particular, deberá ser presentada dentro de los plazos establecidos en la **Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 16 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias**.

g) **Garantía de impugnación al dictamen de evaluación:** deberá ser presentada en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Comisión Evaluadora, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.03, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes y será del **TRES POR CIENTO (3%)** sobre el monto que corresponda su aplicación, según lo contemplado en

el Artículo 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios y en el Artículo 39 inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias, de conformidad con lo establecido en la Comunicación General ONC N° 4/20. Para los supuestos donde no sea de aplicación el porcentaje referido anteriormente, se establece como monto fijo para la garantía de impugnación, previsto el Artículo mencionado precedentemente, el equivalente a **PESOS DIECINUEVE MILLONES ($ 19.000.000,00)**.

h) <u>Formas de Garantía:</u>

h.1) Las garantías exigidas deberán ser en la misma moneda de cotización, consignarse a nombre del Oferente y podrán constituirse mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional, cheque certificado, pagaré, aval bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante, pólizas electrónicas de seguro de caución extendida a favor de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles en entidades de la Administración Pública Nacional.

h.2) Para el caso que el monto de las garantías, convertido a PESOS (tomando como referencia el tipo de cambio, de la moneda de cotización, fijado por el Banco Nación Argentina para operaciones de venta correspondiente a la cotización billete al cierre de sus operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura, constitución de la garantía o adjudicación, según el caso), no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), tal afianzamiento podrá concretarse mediante la presentación de un pagaré extendido a la vista que contenga la cláusula “sin protesto”, si dicha suma fuese superada deberá presentarse aval bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante o Póliza electrónica de seguro.

h.3) Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, mediante los datos que requiera el Sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el COMPR.AR el organismo contratante procederá de conformidad con el instructivo emitido por la Comunicación ONC N° 139/19 de acuerdo a lo prescripto en la Comunicación General ONC N° 3/20.

i) **Garantía de Mantenimiento de Oferta:** en caso de inconsistencia respecto a los datos de la póliza electrónica individualizados por el proveedor, conforme lo indicado en la Comunicación General ONC N° 3/20, se lo instará a que en el plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** presente la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica en cuestión fue emitida previo al acto de apertura, bajo apercibimiento de incurrir en lo dispuesto en el **Artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios.**

j) No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el **Artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios;** no obstante, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

<u>ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES del SIDIF:</u>

a) Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la Secretaría de Hacienda dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

b) Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente en la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a

13:00 horas o al correo electrónico dafi-sbasicos@prefecturanaval.gob.ar (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

c) Beneficiario integrado al SIDIF: deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 324/09 de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

PEDIDO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL O SUBSANACIÓN DE ERRORES:

a) La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones podrá requerir al Oferente la presentación de información adicional y/o documentación original en papel para certificar el cumplimiento de las condiciones y Especificaciones Técnicas exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en forma electrónica a través del Sistema COMPR.AR, pudiendo en forma excepcional, por cuestiones técnicas del aludido Sistema realizarlas por el medio que resulte conducente, observando las prescripciones del Artículo 67 de Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios, concordante con el Artículo 31 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

b) De conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo III de la Disposición ONC N° 65- E/16 y modificatorias, y en virtud de la actualización que deben realizar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de la documentación que acredita la representación de quien presenta la oferta económica, es decir, el "Administrador Legitimado", y de la constitución de la sociedad, solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que el Oferente presente documentación física de cualquier tipo, firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Se podrá prescindir de la presentación de la documentación detallada precedentemente en caso que el/los Oferente/s tramitara/n el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/proveedores), de conformidad con el procedimiento establecido en las Disposiciones ONC Nros. 63-E/16 y 64-E/16 y sus modificatorias, procediendo el órgano competente a verificar el cumplimiento de dicho extremo.

NOTA: En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, toda la documentación solicitada deberá cumplir con las formalidades establecidas en la NOTA de la Cláusula Particular REQUISITOS TÉCNICOS – REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE.

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:

a) La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de las ofertas que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y resulte la más conveniente para la Institución, conforme lo establecido en el **Artículo 15 del Decreto N° 1023/01** y en el **Artículo 34 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias**.

b) Se evaluará si los Oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el **Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios**.

c) Para la comparación de ofertas encuadradas en el Régimen de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, de corresponder, se impulsará el procedimiento previsto en el Artículo 39 de dicha ley cuando el precio de su oferta no supere el **CINCO POR CIENTO (5%)** de la mejor oferta invitándola a igualarla para ser Adjudicatario.

d) En caso de empate:

d.1) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 8 bis de la Ley Nº 22.431 y Artículo 8 del Decreto N° 312/10**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace (**Artículo 27 - apartado 7 - del Anexo I de la**

Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).

d.2) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y Artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 659/21**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el "Registro Único de Aspirantes Ley 27.636". Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero (**Artículo 27 - apartado 8 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

d.3) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 5 del Decreto N° 728/22**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del **CINCO POR CIENTO (5%)** de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "PUENTE AL EMPLEO". A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS" de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa **(Artículo 27 - apartado 9 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los Oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS** contados a partir de la fecha del acto de Apertura de Ofertas del presente procedimiento licitatorio.

Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS**, al vencimiento de cada plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, hasta computarse **SEIS (6) MESES** contado a partir de la fecha del acto de apertura **(Artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y Artículo 17 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

NOTA:

- Los Oferentes que deseen manifestar su voluntad de no renovar el mantenimiento para el siguiente período, deberán hacerlo dentro del plazo antes previsto, ingresando al **Sistema COMPR.AR** en el campo observaciones del proceso, pudiendo utilizarse el siguiente texto: ***"De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia. Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.".***
- Si el Oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, será pasible de las penalidades y/o sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.
- **No se aceptarán manifestaciones de no renovación presentadas por otros medios.**

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

a) El Adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer en ocasión del cumplimiento del presente procedimiento de selección, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

b) Desde el inicio del procedimiento contractual y hasta la efectiva finalización del contrato, el

Adjudicatario será responsable de garantizar el cumplimiento efectivo de los lineamientos generales y mínimos relacionados con la seguridad de la información de la Institución, todo acorde a lo prescripto en el Punto 11 del Anexo 1 de la Decisión Administrativa N° 641/21 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

c) Para lo expresado en los párrafos anteriores, dentro de los **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al dictado del acto de adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar a la Unidad Requirente una nota firmada en carácter de Declaración Jurada de Confidencialidad de la Información; como así también nota individual firmada por cada persona designada a intervenir en el presente procedimiento.

GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS:

a) El Adjudicatario, junto con los repuestos entregados, deberá presentar por escrito la garantía que en ningún caso será inferior a **UN (1) AÑO**, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista de los repuestos objeto del presente procedimiento licitatorio.

b) Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina, que demandaren la inmediata sustitución de los repuestos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

PLAN DE ENTREGAS:

a) Se podrán realizar entregas parciales de como mínimo el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del total del renglón adjudicado; éstas deberán ser realizadas dentro del Plazo de Entrega total establecido, y darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la **Cláusula Particular FORMA Y PLAZO DE PAGO.**

b) El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá solicitar por nota a la Unidad Requirente, la aprobación del plan de entregas parciales propuesto, indicando para cada una de ellas la descripción de los renglones que abarca, cantidades y las fechas estimadas de entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

Será de **NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS,** a contar a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del documento contractual.

LUGAR DE ENTREGA:

a) La entrega será en el Almacén Naval, sito en la calle 25 de Mayo y Río Lujan S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

b) La entrega deberá coordinarse con la **Unidad Requirente**, con **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** de anticipación a efectos de convocar a la **COMISIÓN DE RECEPCIÓN** designada.

RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS:

a) Los elementos arribados al lugar de entrega, serán recepcionados de forma provisional debiéndose presentar en este acto el original y **DOS (2)** copias del Remito y Orden de Compra respectivos, como así también los parámetros exigidos en **CONDICIÓN DE CALIDAD** y en las **Cláusulas Particulares CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN y GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS.** En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

b) Los elementos que resulten rechazados deberán ser sustituidos y será de aplicación el plazo previsto en la **Cláusula Particular PLAZO DE ENTREGA**.

c) A tal efecto se dispondrá de un plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las

verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c.1) De existir entregas parciales, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción designada.

d) El Acta de Conformidad de Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción designada mediante el Acto Administrativo de Adjudicación correspondiente.

e) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Cocontratante podrá intimar la recepción. Si dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción designada no se expidiera al respecto, los elementos se tendrán por recibidos de conformidad.

EMBALAJE:

a) Los elementos deberán ser entregados en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

b) Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

c) Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

d) Los embalajes individuales se introducirán y empaquetarán en caja/s que abarque/n todos los elementos, como así también deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

FLETE, DESCARGA Y ESTIBA:

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

RESPECTO AL IVA:

Los elementos cotizados y facturados **NO DEBERÁN** incluir el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA por tratarse de elementos exentos del mencionado impuesto **(Ley N° 23.349 Impuesto al Valor Agregado T.O. Decreto N° 280/97 - Artículo 7 - inciso g)**.

FACTURACIÓN:

a) A efectos de ser conformada, el Adjudicatario deberá presentar a la Comisión de Recepción designada, en DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación en la misma moneda de cotización y acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2939/10 y 4164 –E/17 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA).

b) Para la emisión de la factura correspondiente se deberá cumplir con requisitos exigidos en el Artículo 56 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

c) Posteriormente, la Comisión de Recepción designada remitirá mediante Nota la documentación antes mencionada, junto con el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción, la documentación requerida en la **Cláusula Particular RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS** y la Orden de Compra (debidamente conformados), a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos a efectos de su posterior liquidación.

NOTA:

- **Por Resoluciones Generales AFIP Nros. 830/00, 2854/10 y 2937/10 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y sus modificatorias, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura, deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.**

- **En relación a lo previsto en la Resolución General AFIP Nro. 830/00 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y a fin de que no se les practique la retención, los sujetos pasibles que hayan obtenido el certificado de exclusión, deberán presentar el mismo a la Comisión de Recepción, juntamente con la documentación solicitada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular.**

FORMA Y PLAZO DE PAGO:

a) El pago se efectuará en **Moneda Nacional,** el cálculo del monto del desembolso se hará tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor billete del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la liberación de la Orden de Pago correspondiente al Artículo 58 tercera parte del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios, dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS** a contar a partir del día siguiente a la fecha de recepción en el Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, de la Nota conforme lo indicado en el inciso c) de la **Cláusula Particular FACTURACIÓN**, teniéndose en cuenta, a su vez lo establecido en los Artículos 91 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y 57 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

b) De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.

c) El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

NOTA: Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "eProv" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

PENALIDADES Y SANCIONES:

En caso de corresponder serán de aplicación las previsiones expresadas en el **Artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, reglamentado por los Artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios**, concordante con el **Artículo 62 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

CUESTIONES JUDICIALES:

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

a) Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16 y modificatorios.
c) Disposiciones ONC N° 62–E/16 y sus modificatorias, N° 63–E/16 y sus modificatorias, N° 64–E/16 y modificatorias, Nº 65–E/16 y modificatorias, N° 26/23 y N° 62/24.
d) Ley 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias.
e) Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.
f) Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

g) **Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
h) **Ley 23.349 – Impuesto al Valor Agregado – Decreto N° 280/97.**
i) **Ley 24.766 – Ley de Confidencialidad.**
j) **Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MiPyMEs, sus modificatorias y normas reglamentarias.**
k) **Ley 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.**
l) **Ley 27.636 – Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "DAIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS".**
m) **Decreto N° 1759/72 - Reglamento de Procedimientos Administrativos (Texto Ordenado por Decreto N° 894/17) y modificatorias.**
n) **Decreto Nº 1075/01 – Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.**
o) **Decreto Reglamentario N° 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
p) **Decreto N° 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.**
q) **Decreto Reglamentario N° 659/21 - Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "DAIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS".**
r) **Decreto N° 728/22 – Consejo de la Economía Popular y El Salario Social Complementario.**
s) **Decreto N° 953/24 - Disuélvase la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y créase la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
t) **Decreto N° 206/25 - Sistemas de Información de Cocontratantes.**
u) **Decisión Administrativa N° 641/21 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.**
v) **Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda.**
w) **Resoluciones Generales Nros. 100/98, 830/00, 1415/03, 2854/10, 2937/10, 2939/10 y 4164-E/17 de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
x) **Resolución N° 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.**
y) **Resolución Nº 91/18 de la actual Secretaría de Industria y Comercio del MINISTERIO DE ECONOMÍA.**
z) **Comunicaciones Generales ONC Nros. 63/17, 100/18, 135/19, 3/20, 4/20, 12/20, 7/22, 9/23, 16/23, 17/23, 7/24, 20/24 y 24/24.**

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

NOTA:

- **Solo se admitirá la oferta presentada por medio de la plataforma COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/), por lo que NO será considerada válida la oferta presentada por otro medio o soporte.**
- **Cualquier documentación presentada junto con la oferta se tomará como parte integral de la misma.**

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Marítima

ANEXO

ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD
(Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM)

FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD ADECUADOS
LEY N° 27.401

Datos del declarante
Razón Social
CUIT/NIT

Programa de Integridad
¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

*La opción "no" implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

Si su respuesta fue SÍ:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

En caso afirmativo indique el enlace de acceso:

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?
(Marque con una X donde corresponda)

Elementos	SI	NO
Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad.		
Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia.		
Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.		
Política de protección de denunciantes contra represalias.		
Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.		
Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.		
Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.		
Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad.		
Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad.		
Otros		

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

| --- | --- | --- |
| Firma | Aclaración | Fecha y lugar |

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-93263032-APN-DAFI#PNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 24 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2026-19931328- -APN-DMAT#PNA - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS GM DETROIT DIESEL MODELOS 16V92, 6-71 Y 4-71 PARA GUARDACOSTAS TIPO 48 Y STAND TENDER DE LA INSTITUCIÓN.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 11:32:42 -03:00

Jose Maria Halbrandt
Prefecto Principal
Dirección de Administración Financiera
Prefectura Naval Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 11:32:43 -03:00